

1501516-20.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... delitiva em juízo; disse que praticava o tráfico de drogas como forma de pagamento de uma dívida que tinha com traficantes da região. Por fim, asseverou que somente praticou o tráfico de drogas naquela data, bem como que somente optou por fazê-lo por ter recebido ameaças.

No mais, os policiais civis relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em um conhecido ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501516-20.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501516-20.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 516/2022

Vistos etc.,

I - JONAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 03 de maio de 2022, por volta das 13h00min, na Rua Augusto Grespan, s/n, Campo Belo II, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 25 (vinte e cinco) microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 11,3g (onze gramas e três decigramas), 51 (cinquenta e um) microtubos plásticos contendo crack, pesando 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas), e 26 (vinte e seis) porções de maconha, pesando 43,2g (quarenta e três gramas e dois decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 120) e apresentou defesa prévia (fls. 143/144).

A denúncia foi recebida por decisão de 24 de agosto de 2022, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 150/151).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 169).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 06 de dezembro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu

(depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 188).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a consideração da confissão espontânea do acusado; c) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo; d) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, com a sua substituição por restritivas de direitos; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 189/192).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/18, do Comprovante de Depósito Judicial de fls. 82 e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 83/85.

Quanto à autoria, o réu confessou a prática delitativa em juízo; disse que praticava o tráfico de drogas como forma de pagamento de uma dívida que tinha com traficantes da região. Por fim, asseverou que somente praticou o tráfico de drogas naquela data, bem como que somente optou por fazê-lo por ter recebido ameaças.

No mais, os policiais civis relataram em juízo que efetuavam patrulhamento em um conhecido ponto de tráfico de drogas quando avistaram o acusado em atitude suspeita, motivo pelo qual permaneceram em campana. Afirmaram que, em dado momento, observaram o réu efetuar uma venda, assim como puderam verificar em que local os entorpecentes eram armazenados. Asseveraram que, efetuada a abordagem, localizaram com o réu uma cerca quantia em dinheiro, bem como porções de crack, maconha e cocaína no local em que ele ocultada os entorpecentes. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis, que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as circunstâncias que levaram à sua abordagem e à localização dos entorpecentes.

Assim, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Além disso, verifico que, muito embora o peso líquido dos entorpecentes apreendidos seja diminuto, o réu era responsável por diversas porções dos tóxicos, o que, aliado à sua diversidade, torna evidente que se destinavam à entrega ao consumo de terceiras pessoas.

Além disso, é irrelevante que nenhum usuário tenha sido ouvido em juízo.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, as condutas realizadas pelo réu foram as de “trazer consigo” e “guardar”.

Finalmente, observo não constar dos autos qualquer elemento que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar. Ademais, a confissão ofertada se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'.” (TJ-SP – Ap. nº

0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015)

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigido. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou desempregado (fls. 25). Muito embora confesso, é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Ademais, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, observando-se que o peso líquido dos entorpecentes apreendidos não é expressivo - 15,7g (quinze gramas e sete decigramas) de cocaína e 34,2 (trinta e quatro gramas e dois decigramas) de maconha (fls. 83/85) - e, mais uma vez, que o réu é primário e não há prova nos autos no sentido de que ele se dedique a atividade ou organização criminosas, OPTO por reduzir ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ainda neste sentido, o seguinte julgado: "Seguindo farta orientação do Supremo Tribunal Federal, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual" (STJ - AgRg no HC 716039 / SP - Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Sexta Turma - j. 14/06/2022). No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado. III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JONAS DA SILVA, qualificado nos autos (R.G. n.º 54.917.736 - IIRGD - fls. 101/103), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos - proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 08 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo). Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados". Decreto a perda da quantia apreendida (R\$ 34,50 - trinta e quatro reais e cinquenta centavos - Comprovante de Depósito Judicial de fls. 82) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA